

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1169/2530

บริษัทแมททีเรียล อินดัสเทรียล ดี
เวลลอปเม้นท์ จำกัด

โจทก์

บริษัทสหะศักดิ์สยามคอนกรีตอัดแรง
จำกัด

จำเลย

บริษัทสหะศักดิ์สยามคอนกรีตอัดแรง
จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอ
ถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 248)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน 25,771,006.69 บาทให้แก่โจทก์พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 25,400,581.53 บาท นับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะใช้เงินให้แก่โจทก์เสร็จ จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,771,006.69 บาทให้แก่โจทก์
ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้นและเมื่อโจทก์ได้รับชำระเงินจากจำเลย

แล้วให้โจทก์โอนกรรมสิทธิ์โรงงานที่พิพาทและโอนทะเบียนรถยนต์บรรทุก 4 คัน ให้
จำเลย ให้ยกฟ้องแย้งจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 221)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 248)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลสามในสี่ จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลสามในสี่ จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ

(สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จ่านง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ